

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [34] ◎ 및 ■ 내 국유지 공유수면 관리 부적정

소 관 부 서 ●발전소 △팀

조 치 부 서 ●발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

●발전소 △팀은 부동산 매수, 임대차 및 제세공과금 업무 등의 관재 업무를 담당하면서 ●발전소 사업부지에 관련된 용지업무를 관리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리회사는 전력사업에 필요한 토지 등의 취득 및 손실보상에 관한 기준과 방법을 규정하기 위하여 「용지업무처리규정」을 운영하고 있으며, 같은 규정 제6조(토지등의 취득 및 보상 시기)에 따르면 토지 등의 취득 및 보상은 관계법령에 의한 사업인정 고시(토지보상법 제22조의 사업인정의 고시 및 관계법령이 사업인정의 고시가 있는 것으로 간주하는 경우를 말한다. 이하같다)가 있는 후에 하는 것을 원칙으로 하며, 같은 규정 제9조(국·공유지의 매수등) 제1항에 따르면 사업구역 내의 국·공유지 중 일반재산에 대하여는 사유지 매수와 동시에 매수절차를 이행하여야 하며, 제4항에 따르면 국·공유지 중 행정재산 및 보존재산은 관계법령에 의한 사업인정 고시 후 지체 없이 관련 행정청에 용도폐지를 요청하여야 하며, 용도폐지 후 관련 행정청과 보상협의를 하여야 한다라고 되어 있다.

또한 「국유재산법」 제72조(변상금의 징수) 제1항에 따르면, 중앙관서의 장 등은 무단점유자에 대하여 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 120에 상당하는 변상금을 징수한다고 되어 있으며 제74조(불법시설물의 철거)에는 정당한 사유 없이 국유재산을 점유 하거나 이에 시설물을 설치한 경우에는 중앙관서의 장 등은 「행정대집행법」을 준용하여 철거하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다고 되어 있다.

따라서 ●발전소 사업에 필요한 ◎ 사업부지의 경우, 사업인정 고시 후 사유지 및 국공유지 등의 모든 사업부지는 용지 매수 완료가 되어야 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●발전소 상부지 및 ■ 내의 ㄱ면 ㄱ리 ### 지번의 경우, 소유자가 ☼부(국유지)로서 감사일 현재까지 해당 필지가 국유지 소유로 되어 있으며, 부득이한 사유로 매수하지 못하였을 경우 소유자인 국가로부터 공유수면 점용허가 후 정당하게 사용료를 납부하고 해당 토지를 사용해야 함이 타당함에도, 현재까지 무단 점용하고 있는 실태이기에 변상금 부과 등의 부적절한 상황에 노출되어 있다.

관계부서 의견 ●발전소 △팀에서는 감사결과를 수용하면서 용지 매수가 누락된 국유지에 대하여 매수 추진을 검토 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●발전소장은 「용지업무처리규정」 및 「국유재산법」에 따라 ●발전소 건설사업 추진 시 용지매수가 누락된 ◎내 국유지에 대하여 용지매수 추진 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)